

농업생명자원 국외반출승인 세부기준(제10조 관련)

1. 별표3의 1등급 및 2등급 자원은 국외반출승인 대상이 되는 등급기준으로 원칙적으로 국외반출을 금한다. 다만, 시험연구용에 한하여 외국과의 협약에 따라 국외반출 하고자 하는 자는 협약사실을 입증하는 서류를 제시하여야 한다. 단, 타 법률의 규정에 의하여 국외반출을 허용한 가축생명자원은 예외로 한다.
2. 해당 농업생명자원이 「종자산업법」 및 「특허법」 등에 따른 육성자의 권리보호에 지장이 없어야 한다.
3. 종자산업법 및 특허법에 의한 보호대상자원에 대한 권리를 가진 자가 수출 등의 목적으로 해당자원을 반출하는 경우 농축산물과 이의 식품 등의 수출, 종자 수급, 농업생명자원의 다양성 보존 등 국익에 해가 없다고 판단되는 경우 국외반출승인을 할 수 있다.
4. 농업생명자원의 해외증식, 생산비절감 등을 이유로 국외반출 후 국내로 재반입하는 경우와 국외 시험 재배를 목적으로 국외반출하는 경우, 반출신청자는 증식 및 생산 등의 전과정에 대한 자원유출 차단 방안을 제시하여야 한다.
5. 그 밖에 농림축산식품부장관이 국외반출승인을 위하여 필요하다고 인정하는 기준에 맞아야 한다.